

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

MARITZA A. ARZENO PEREZ	CIVIL NUM: SJ2025CV11067
Demandante	
vs.	
SRA. MARTA PARALITICCI; HOGAR TU ETAPA DORADA, INC; ASEGURADORAS X, Y, Z	SOBRE: INTERDICTO PRELIMINAR Y PERMANENTE; DAÑOS Y PERJUICIOS
Demandadas	

OPOSICION A MOCION INFORMATIVA Y SOLICITUD DE ORDEN [25]

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la codemandada **MARTA PARALITICCI**, por conducto de la representación legal que suscribe y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **Expone, Alega, y Solicita:**

I. INTRODUCCION

1. Surge del expediente judicial del presente caso que este Honorable Tribunal dictó Sentencia el pasado 10 de febrero de 2026 [SUMAC 24]. **Dicha Sentencia es final, firme e inapelable.**

2. El 17 de abril de 2026 la parte demandante presentó un escrito titulado Moción Informativa y Solicitud de Orden [SUMAC 25]. La codemandada, Marta Paraliticci, muy respetuosamente hace la presente comparecencia a los efectos de oponerse a dicho escrito presentado por la demandante por ser improcedente, como cuestión de derecho. Nos explicamos.

II. ARGUMENTACION

3. La comparecencia de la parte demandante no solo es improcedente, sino abiertamente contraria a derecho. La demandante pretende reactivar una reclamación de daños luego de que el caso de epígrafe fuese culminado mediante Sentencia, la cual es final y firme e inapelable a esta fecha [SUMAC 24]. Peor aún, tras haber incumplido la Orden expresa del Tribunal contenida en dicha Sentencia.

4. La sorpresiva solicitud de la demandante, radicada a destiempo, constituye un claro abuso del proceso judicial producto de una conducta temeraria la cual pretende inducir a este Honorable Tribunal a actuar sin jurisdicción. Según surge del expediente judicial, las partes

alcanzaron un acuerdo de buena fe en el presente caso. Como parte del acuerdo se corrigieron inmediatamente las alegadas filtraciones mediante intervención profesional a la vez que la parte demandada inició gestiones inmediatas para “legalizar” las obras en cuestión. A esos efectos, la demandante contrató al Ingeniero Carlos X. Rodríguez Ríos para la radicación de los trámites necesarios y la obtención de todo documento para la legalización de la construcciones con el Municipio de San Juan. Como cuestión de hecho, en la Sentencia dictada, este Honorable Tribunal ordenó expresamente a la parte demandante informar si los problemas de filtración habían sido resueltos. La parte demandante nada hizo.

5. Reiteramos que la parte demandante incumplió totalmente con dicha Orden, optando por no comparecer ni informar al Tribunal. **Transcurridos los términos aplicables, la Sentencia advino final, firme e inapelable.**

6. No obstante su incumplimiento, la parte demandante compareció entonces el **25 de abril de 2026** —más de dos (2) meses después— solicitando continuar una reclamación de daños que resulta ser totalmente inexistente [SUMAC 25].

7. Una vez la Sentencia por Estipulación fue notificada el 10 de febrero de 2026 y transcurrieron los términos sin solicitar revisión de la misma, la Sentencia advino final y firme, privando a las partes de relitigar las controversias comprendidas en ella. **Por ende, tras haber advenido final y firme, este Honorable Tribunal carece de jurisdicción para alterar, modificar o reabrir el caso, salvo mediante los mecanismos procesales extraordinarios correspondientes y dentro de los términos establecidos.**

8. Nótese que la solicitud de la parte demandante no invoca fundamento procesal válido alguno; no se presenta dentro de término ni cumple con los requisitos mínimos para dejar sin efecto una sentencia final, como lo serían las disposiciones de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil. No lo hace, pues no existen tales fundamentos. En consecuencia, acceder a lo solicitado a destiempo por la demandante implicaría que este Honorable Tribunal actúe *ultra vires*, y en ausencia de jurisdicción para ello. Por lo tanto, este Honorable Tribunal debe evitar conceder remedios que contravengan la firmeza de su propia Sentencia.

9. Reiteramos que de la Sentencia dictada surge que este Honorable Tribunal ordenó a la demandante informar si las filtraciones habían sido resueltas. La demandante se cruzó de brazos, ignoró la Orden claramente emitida, no compareció oportunamente y permitió que la Sentencia dictada adviniese final y firme sin haber presentado reserva alguna. No puede

pretender ahora, luego de cruzarse de brazos, activar remedios extinguidos por su propia inacción.

10. Hacemos énfasis en el hecho de que la reclamación de daños expuesta originalmente en la Demanda surge de los mismos hechos objeto del presente litigio y está claramente vinculada a las alegadas filtraciones ya corregidas, según admite la propia demandante. Al no haberse reservado expresamente, quedó comprendida dentro del acuerdo entre las partes y, por tanto, extinguida.

11. Como argumento adicional, muy respetuosamente sostenemos que la demandante ha incurrido en conducta incompatible con la buena fe procesal al aceptar los beneficios del acuerdo, incumplir con la Orden que surge de la Sentencia, permitir que la Sentencia adviniese final y firme para entonces intentar reabrir el caso de daños posteriormente. Lo anterior no solamente atenta contra la buena fe y sana convivencia que debe existir entre las partes, sino que claramente constituye un desafortunado abuso del derecho.

12. Respetuosamente exponemos que los tribunales no pueden, ni deben, servir como instrumento para continuar promoviendo causas de acción ya extinguida, como pretende la demandante. Tampoco se debe permitir el uso continuo e indiscriminado de recursos judiciales con el propósito de continuar manteniendo viva una controversia entre vecinos. Lo anterior no debe ser permitido por este Honorable Tribunal, por lo que procede la imposición de las más severas sanciones en contra de la demandante, por temeridad.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal, que, a base de los argumentos antes expuestos, declare **No Ha Lugar** a la solicitud de la parte demandante [SUMAC 25] por virtud de la Sentencia final y firme dictada en el presente caso y, a base de la temeridad incurrida, imponga a esta severas sanciones y el pago de honorarios de abogados en una suma no menor a \$2,000.00 a favor de la parte demandada, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho y justicia corresponda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico hoy 20 de abril de 2026.

CERTIFICO: Que en esta misma fecha se ha presentado el presente escrito de manera electrónica a través del Sistema Unificado del Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso, al mismo tiempo, a todos los abogados y abogadas de récord a sus respectivas

direcciones de correo electrónico lo cual constituye la notificación que debe darse entre abogados, conforme disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

HERNANDEZ & GORRIN, LLC
Abogados de la Sra. Marta Paralicci
VIG Tower, Suite 1006
1225 Ave. Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00907
Tel. 787-724-8821
E-mail: igorrinlaw@gmail.com

F/ Ignacio J. Gorrín Maldonado
RUA Número 11534